

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2325/2537

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สหโมเ สด อุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

จำเลย

หรือ บริษัท สหโมเ สด อุตสาหกรรม
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 40, มาตรา 42 เดิม

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ข้อ 3(ข) ป้ายที่ติดหรือตั้งไว้นอกที่สาธารณะจะถือว่าเป็นอาคารก็ต่อเมื่อครอบงำประกอบ 2 ประการคือเกี่ยวกับระยะห่างจากที่สาธารณะ และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ขณะเกิดเหตุคดีนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพึ่งจะมีการออกกฎกระทรวงภายหลังเกิดเหตุคดีนี้แล้ว ซึ่งจะนำมาใช้บังคับคดีนี้มีได้ป้ายที่จำเลยที่ 2 สร้างขึ้นบนอาคารของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจตามมาตรา 40 และมาตรา 42(เดิม)ที่จะสั่งให้จำเลยที่ 2 ระวังการก่อสร้างและรื้อถอนรวมทั้งไม่มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอนป้ายดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก็ย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือติดตั้งป้ายโฆษณาสั่งให้รถถอน สั่งให้แก้ไขหรือระงับการก่อสร้างอาคารหรือป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นเจ้าของผู้ครอบครองอาคารเลขที่ 340, 342 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 28484 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2530 จำเลยที่ 2 โดยความยินยอมของจำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาจำนวน 1 ป้าย ขนาดดฟ้าของอาคารของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวซึ่งโจทก์อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ก่อสร้างได้ตามขอ แต่จำเลยที่ 2 ก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานของโจทก์ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าว โจทก์จึงมีคำสั่งแจ้งให้จำเลยที่ 2 ระงับการก่อสร้างกับมีคำสั่งให้รถถอนป้ายโฆษณาที่ก่อสร้างผิดแบบ และส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้ว แต่จำเลยที่ 2 เพิกเฉย และมีได้อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย กับได้ทำการก่อสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องได้ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้รถถอนป้ายโฆษณาที่ก่อสร้างโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์เป็นผู้รถถอนเอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40, 42 โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ปลูกสร้างอาคารในที่ดินของจำเลยที่ 1 จริง แต่ไม่ได้ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ปลูกสร้างติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับหนังสือของโจทก์ที่แจ้งให้จำเลย

ที่ 1 ระวังการก่อสร้างป้ายโฆษณา และไม่เคยได้รับคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ทั้งโจทก์ มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และมาตรา 42 คือโจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนป้ายโฆษณาโดยมิชักช้า และต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่มิได้มีคำสั่งให้ระวังการก่อสร้าง จำเลยที่ 2 ก่อสร้างป้ายดังกล่าวถูกต้อง ตามแบบที่ขออนุญาต ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ก่อสร้างติดตั้ง ป้ายโฆษณาจริงซึ่งจำเลยที่ 2 ได้ก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาต โดยเริ่มก่อสร้างใน กลางเดือนมกราคม 2530 และแล้วเสร็จในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2530 จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหนังสือของโจทก์ที่แจ้งให้ระวังการก่อสร้างป้ายโฆษณาและหนังสือคำสั่ง ให้รื้อถอนอาคารอีกทั้งโจทก์มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 40 และมาตรา 42 คือมิได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนป้ายโดยมิชักช้า และต้อง ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่มิได้มีคำสั่งให้ระวังการก่อสร้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ ปลุกสร้างบนหลังคาของอาคารเลขที่ 340,342 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานครหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40,42 โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ ปลุกสร้างบนหลังคาของอาคารเลขที่ 340, 342 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 ได้บัญญัตินิยามคำว่า "อาคาร หมายความว่าตึก บ้าน เรือน โรงร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่สูงขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึง ฯลฯ (3) ป้ายหรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง" ตามบทบัญญัติในมาตรา 4 ข้อ 3(ข) ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าป้ายที่ติดหรือตั้งไว้นอกที่สาธารณะ จะถือว่าเป็นอาคารก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบ 2 ประการ คือ เกี่ยวกับระยะห่างจากที่สาธารณะ และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ปรากฏว่าในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพิ่งจะมีการออกกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2533 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23(พ.ศ. 2533) อันเป็นเวลาภายหลังเกิดเหตุคดีนี้แล้วซึ่งจะนำมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ เมื่อขณะเกิดเหตุคดีนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงกำหนดขนาดและน้ำหนักของป้ายที่ติดหรือตั้งไว้นอกที่สาธารณะดังกล่าว ป้ายที่จำเลยที่ 2 สร้างขึ้นบนอาคารของจำเลยที่ 1 ก็ไม่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมไม่มีอำนาจตามมาตรา 40 และ มาตรา 42(เดิม) ที่จะสั่งให้จำเลยที่ 2 ระงับการก่อสร้างและรื้อถอน รวมทั้งไม่มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอนป้ายดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก็ย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคสอง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ชูชาติ ศรีแสง-สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>